Bloc d'Ètica

Professorat: **Júlia Pareto Boada**
juliapareto@ub.edu

Facultat de Filosofia
Despatx 4087 *(PROVISIONAL)*

Whistle-blowing

Divulgació de certs abusos en una empresa per part d'un membre treballador, sense el consentiment del seu/s superior/s, amb l'objectiu de posar remei aquests abusos i/o advertir-ne públicament



L'ètica de la professió no pot dependre d'aquesta pràctica. Cal treballar per una ètica organitzativa/institucional

Guidelines for Whistle-Blowing

Business ethicist Richard De George has proposed the following guidelines, for when whistle-blowing is morally required:

1 The organization to which the would-be whistleblower belongs will, through its product or policy, do serious and considerable harm to the public (whether to users of its product, to innocent bystanders, or to the public at large).
2 The would-be whistleblower has identified that threat of harm, reported it to her immediate superior, making clear both the threat itself and the objection to it, and concluded that the superior will do nothing effective.
3 The would-be whistleblower has exhausted other internal procedures within the organization (for example, by going up the organizational ladder as far as allowed) – or at least made use of as many internal procedures as the danger to others and her own safety make reasonable.
4 The would-be whistleblower has (or has accessible) evidence that would convince a reasonable, impartial observer that her view of the threat is correct.
5 The would-be whistleblower has good reason to believe that revealing the threat will (probably) prevent the harm at reasonable cost (all things considered). (De George, 1990)

Van De Poel, I. and Royakkers, L. (2011) *Ethics, Technology and Engineering. An Introduction*. Wiley-Blackwell.

10 criterios de ética pública

1) **Libertad, autonomía**
   a) ¿Se mantiene, el control humano?
   b) ¿Cuánta autonomía o sumisión se genera?
   c) ¿Se genera absoluta dependencia?
2) **Universalidad**
   a) ¿Y si todo el mundo hiciera lo mismo?
3) **Publicidad**
   a) ¿Si fuera público, me daría vergüenza? ¿Tendría sensación de error? ¿Me haría sentir orgulloso?
4) **Vulnerabilidad**
   a) No aumentar el mal de los más frágiles
   b) ¿Vulnerabilidad por razón de ignorancia?
5) **Sostenibilidad** (ecológica y económica)
6) **Interés superior de los menores**
7) **Revocabilidad**
   a) ¿Se dispone de mecanismos de corrección?
   b) Postergar todo lo posible decisiones irrevocables
8) **Reversibilidad**
   a) ¿Y si te lo hicieran a ti?
9) **Utilidad**
   a) Mayor felicidad para el mayor número de personas
   b) No se puede tratar igual al que es inocente
10) **Transcendentalidad**
   a) Ante dos valores o derechos entran en conflicto, escoger aquél que es condición de posibilidad del otro

Case The Pros and Cons of the Golden Gate Bridge Suicide Barrier



When the Golden Gate Bridge in San Francisco was finished in 1937 it was – with its span of 1280 m (4200 ft) – the world's longest suspension bridge. It is considered to be one of the best and most beautiful examples of bridge design. The American Society of Civil Engineers has included the Golden Gate Bridge in its enumeration of the seven wonders of the modern world. However, the bridge is also the US's most popular place to commit suicide. Since 1937, at least 1300 people killed themselves by jumping off the bridge; an average of 20 to 25 per year.[1] Suicide prevention has in fact been a concern ever since the bridge was designed. Joseph Strauss, the chief engineer is quoted as saying in 1936 (a year before the opening of the bridge): "The guard rails are five feet and six inches high [i.e. about 1.7 m] and are so constructed that any persons on the pedestrian walk could not get a handhold to climb over them. The intricate telephone and patrol systems will operate so efficiently that anyone acting suspiciously would be immediately surrounded. Suicide from the bridge is neither possible nor probable." However, for some reason, the height of the railing was reduced in the detail design to 1.2 meter (4 feet), so making it not too difficult to climb the railing and jump off the bridge.

Already in 1940, the Board of Directors discussed an "anti-suicide screen" but decided against it on the basis of aesthetic and financial considerations. Another concern was that the screen might create dangerous wind resistance and make the bridge structurally unstable. Since then, proposals for a suicide barrier has been made every decade but were unsuccessful until recently. Below, we will consider some of the main arguments of the opponents (those who are against the installation of the barrier) and the proponents (those who are in favor of installation of the barrier).

Aesthetic argument

Opponents: The Golden Gate Bridge has been praised for its transparency and openness. Any barrier design would destroy the view. Architect Jeffrey Heller, for example, stated: "When you look straight out, you'll see through all this mesh, which will be sad enough, but looking straight down the roadway, it will become a cage. … That is far too high a price for our society to pay."

Proponents: Aesthetic considerations can be accounted for in the design of the barrier.

Effectiveness argument

Opponents: a suicide barrier will not be effective, since people who want to kill themselves will simply go somewhere else.

Proponents: most suicidal people act on an impulse and, when prevented from actually killing themselves, they often seek help and loose the desire to die. According to a study by Dr Richard Seiden of UC Berkeley, the hypothesis that Golden Gate Bridge attempters will "just go someplace else" is unsupported by the data. He studied 515 people who, from 1937 to 1971, were prevented from jumping from the bridge, and found that only 6 percent went on to kill themselves.

Economic argument

Opponents: the barrier is not worth the costs. Even if the barrier would save 20 to 25 lives a year, it is not worth 50 million building costs plus the annual operation and maintenance costs.

Proponents: A human life cannot be expressed in monetary terms. Moreover, a cost-benefit analysis wrongly anonymizes the victims: "You may not think that 24 lives a year is worth spending $50 million … well that is until it is your daughter, son, sister, brother, friend, husband, wife etc …"

Autonomy argument

Opponent: one should not interfere with people's freedom to commit suicide: "If I want to jump off the bridge, I don't think it is anyone's job to stop me."

Proponent: the decision to kill oneself is usually made in an impulse. As one commenter puts it: "I do believe that people have free will and that society should not interfere with their free will. But … these people are mentally ill, and their illness can be treated. But, they cannot be treated if we let them jump off the bridge."

Responsibility argument

Opponent: it is not the responsibility of society or the directors of the bridge to try to prevent suicides. Moreover, it is wrong to use architecture to solve a social problem. In the words of Jeffrey Heller: "You can't correct all of the sadness and evil in the world."

Proponents: it is the responsibility of society and the bridge directors to act. As Jerome Motto, a past president of American Association of Suicidology expressed it: "If an instrument that's being used to bring about tragic deaths is under your control, you are morally compelled to prevent its misuse. A suicide barrier is a moral imperative." According to Motto, "It's not about whether the suicide statistics would change, or the cost, or whether [it] … would be as beautiful … A barrier would say, 'Society is speaking, and we care about your life.'"

On October 10, 2008 the Board of Directors voted 14 to 1 to install a stainless steel net which would be placed 6 m (20 ft) below the deck, and would collapse around anyone who jumped into it. The estimated costs are 50 million dollars. It is expected that construction of the net will take several years and will not start before a number of additional studies has been carried out.

Source: Mainly based on www.sfgate.com/lethalbeauty/ (accessed June 29, 2009). The quotations are from www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/ a/2005/11/03/MNGF1FCP631.DTL and www.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=weblog&id=456&wlid=6&cn=9 Unless indicated otherwise, the (professional) background of the commentators is not indicated on the website.

ARGUMENTS

P_1: Totes les persones són mortals

P_2: Sòcrates és una persona

C: Sòcrates és mortal

P_1: Si plou, es mulla el terra

P_2: Plou

C: Es mulla el terra

P_1: Tots els X són Y

P_2: Aquest Z és X

C: Aquest Z és Y

P_1: Si P, llavors Q

P_2: P

C: Llavors, Q

Lògica formal

Estudia la validesa dels arguments atenent únicament a l'estructura de l'argumentació.

Lògica informal

Estudia la validesa dels arguments més enllà de la seva estructura, considerant la seva **raonabilitat**.

ARGUMENT

Vàlid

La conclusió s'infereix o segueix necessàriament de les seves premisses.

Invàlid

Les premisses no donen suport a la conclusió

Deductiu

La veritat de les premisses implica necessàriament la veritat de la conclusió

P_1: Totes les persones són mortals

P_2: Sòcrates és una persona

C: Sòcrates és mortal

Correcte

Les premisses utilitzades són vertaderes

Incorrecte

Les premisses utilitzades són falses

P_1: Tots els elefants són verds

P_2: Sòcrates és un elefant

C: Sòcrates és verd

Inductiu

La veritat de les premisses no assegura la veritat de la conclusió, però la relació és d'inferència probable

P_1 : Tots els elefants observats fins ara són grisos

P_2: -

C: Tots els elefants són grisos

Inductivament forts

Inductivament febles

Criteris de bona argumentació

- Criteri de claredat
- Criteri de rellevància
- Criteri de suficiència

Fal·làcies que atempten contra el criteri de claredat

Criteris de bona argumentació

Criteri de claredat

Criteri de rellevància

Criteri de suficiència

Fal·làcia per ambigüitat

$P_{1:}$ La ciència té per objecte el descobriment de les lleis (lleis de la naturalesa; patrons invariables de comportament de la matèria i l'energia)

P_2: Les lleis pressuposen que hi ha algú que les crea (llei com a mandat d'una autoritat)

C:: Per tant, la ciència accepta l'existència de Déu

Criteris de bona argumentació

- Criteri de claredat
- **Criteri de rellevància**
- Criteri de suficiència

Fal·làcies que atempten contra el criteri de rellevància

- Fal·làcia *ad populum*
  - Ex.: "S'han de prohibir els ventres de lloguer. La majoria de persones hi estan en contra dels ventres de lloguer".
- Fal·làcia naturalista (o de Hume)
  - Ex.: "Les institucions no han de protegir als més vulnerables. Si observem la naturalesa veiem que, en tots els àmbits, els forts aniquilen els febles i hi prevalen, fet pel qual és així com ha d'ocórrer també en les societats humanes.
- Fal·làcia del cercle viciós
  - Ex.: "Déu existeix, perquè així ho diu la Bíblia, que, en ser la paraula de Déu, no pot ser falsa".
- Fal·làcia *ad hominem*
  - Ex. "Tu, que precisament no ets vegetarià, defenses que prohibir les curses de braus perquè són un acte de crueltat contra els animals?"
- Fal·làcia *ad verecundiam* (o d'autoritat)
  - Ex.: "Einstein creia en Déu: Déu existeix, no et deixis confondre per ateus que són menys savis que ell".

Criteris de bona argumentació

- Criteri de claredat
- Criteri de rellevància
- **Criteri de suficiència**

Fal·làcies que atempten contra el criteri de suficiència

- Fal·làcia *secundum quid* (o de la inducció)
  - Ex.: " El Joan és alt i és ràpid; La Maria és alta i és ràpida; El Marc és alt i és ràpid. Per tant, totes les persones altes són ràpides.
- Fal·làcia *ad ignorantiam*
  - Ex.: "No hi ha proves que Déu existeixi. Per tant, Déu no existeix".
- Fal·làcia del "pendent relliscós" (*slippery slope*)
  - Ex.: "Si permetem l'eutanàsia en algun cas, al final haurem de permetre-la en tots els casos, fins i tot contra la voluntat del pacient".
- Fal·làcia de la confusió entre condició necessària i suficient
  - Ex: "Només les nacions que permeten que els seus ciutadans formulin crítiques contra el govern (llibertat d'expressió) tenen bons governs. Només la democràcia permet aquesta situació. Per tant, només les democràcies tenen bons governs".